

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5314/2539

นาย สม ยอดสุวรรณ
นาง อุษณีย์ ลิงกาลวณิชหรือศิริพัฒน์
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1400

ที่ดินของจำเลยมีที่ดินของโจทก์เป็นทางการจำยอมอยู่แล้วแม้จะมีทางออก
ทางอื่นโดยมีถนนสาธารณะตัดผ่านที่ดินของจำเลยก็หาทำให้ทางการจำยอมในที่ดิน
ของโจทก์ที่มีอยู่แล้วสิ้นไปไม่กรณียังมีใช้เป็นเรื่องการจำยอมหมดประโยชน์แก่สาม
ยทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1400

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 133383 พ้นจากการจำยอม
ทั้งหมด ให้จำเลยไปให้ความยินยอมเพื่อโจทก์จะได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อเจ้า
พนักงานที่ดิน มิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยให้การว่า จำเลยมิได้ทอดทิ้งหรือมิได้ใช้ทางการจำยอมเกินกว่า 10 ปี
และแม้ที่ดินของจำเลยจะมีถนนสาธารณะตัดผ่าน แต่ถนนดังกล่าวเปิดให้ใช้ได้ไม่
ถึง 10 ปี ส่วนทางการจำยอมซึ่งมีราษฎรปลูกสร้างบ้านเรือนนั้นยังสามารถใช้เป็น
ทางเข้าออกได้และจำเลยยังคงใช้ทางการจำยอมเข้าออกเสมอขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เรียกบริษัท मिलเลียน แนร์ บิลดิ้งจำกัด
เข้าเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า จำเลยร่วมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 1870
โดยซื้อมาจากจำเลยโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน
โดยสุจริตแล้ว จำเลยร่วมยังคงใช้ทางารจำยอมเข้าออกเรื่อยมาเนื่องจากถนน
ประชาธิปไตยเปิดใช้ยังไม่ถึง 10 ปี และมีได้ตัดผ่านที่ดินส่วนของจำเลยร่วมขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2514 นายม
ยอดสุวรรณได้จดทะเบียนให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 1871 เลขที่ดิน 2534 ตำบลห้วยขวาง
(สามเสนนอกฝั่งเหนือ) อำเภอห้วยขวาง (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร ทั้งแปลงของ
โจทก์ตกเป็นทางารจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 1870 ตำบลห้วยขวาง(สามเสนนอก
ฝั่งเหนือ) อำเภอห้วยขวาง (บางซื่อ) กรุงเทพมหานครทั้งแปลงของจำเลย ต่อมาในปี
2530 โจทก์ได้แบ่งแยกที่ดินของโจทก์โฉนดเลขที่ 1871 ดังกล่าวออกเป็น 5 แปลง
คือที่ดินโฉนดเลขที่ 1871, 133383, 133382, 133381 และ 133380 และปี
2534 จำเลยได้แบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 1870 ของจำเลยออกเป็น 6 แปลงคือที่ดิน
โฉนดเลขที่ 1870, 139837, 139838, 139839, 139840 และ 139841 แล้วนายม
ได้จดทะเบียนทางารจำยอมใหม่ให้เฉพาะที่ดินที่แบ่งแยกแล้วคือที่ดินโฉนดเลขที่

133383 ของโจทก์ตกเป็นทางการจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 1870 ของจำเลย โดยยกเลิกการจำยอมในที่ดินส่วนอื่นที่แบ่งแยกออกไปแล้วทั้งหมด ต่อมาเมื่อปี 2534 จำเลยขายที่ดินโฉนดเลขที่ 1870 ให้แก่บริษัทมิลเลียนแนร์ บิลด์ิง จำกัด จำเลยร่วม

คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของโจทก์ว่าทางการจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 133383 ของโจทก์หมดประโยชน์แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 1870 ของจำเลย ซึ่งเป็นสามยทรัพย์หรือไม่เห็นว่า ที่ดินของจำเลยมีที่ดินของโจทก์เป็นทางการจำยอมอยู่แล้วแม้จะมีทางออกทางอื่นโดยมีถนนประชาอุทิศตัดผ่านที่ดินของจำเลยก็หาทำให้ทางการจำยอมในที่ดินของโจทก์ที่มีอยู่แล้วสิ้นไปไม่เพราะกรณียังมีใช้เป็นเรื่องการจำยอมหมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1400 จึงฟังไม่ได้ว่าการจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 133383 ซึ่งเป็นที่ดินการยทรัพย์ของโจทก์หมดประโยชน์แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 1870 ซึ่งเป็นที่ดินสามยทรัพย์ของจำเลย

พิพากษายืน

(กอบเกียรติ รัตนพานิช-นายสมมาตร พรหมานุกูล-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ